공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2013-073호 2013. 4. 5.

사 건 번 호 2011광사1522

사 건 명 (주)용담 및 (주)성해의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 용담
여수시 문수동 77-13
대표이사 이○국

2. 주식회사 성해
여수시 화장동 856-4
대표이사 안○정

심의종결일 2013. 2. 20.

주 문

1. 피심인들은 여수지역 초등학교 및 중학교의 학교별 학교급식 식자재 구매입찰에 참가함에 있어 사전에 낙찰자 및 투찰금액을 협의하여 결정하는 것과 같이 여수지역 학교급식 식자재 납품업체 선정 입찰시장에서 경쟁을 부당하게 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 합계 28,000,000원

1) 주식회사 용담 : 14,000,000원

2) 주식회사 성해 : 14,000,000원

나. 납부기한: 과징금 부과고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 용담, 주식회사 성해(이하 각 피심인을 지칭함에 있어 '주식회사'는 생략한다)는 축산물 육가공업, 판매업 등을 영위하는 자들로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(2011. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	설립일자	자본금	자산총계	매출액	당기순이익	상시 종업원수
용담	2004. 4. 22.	50	1,588	3,083	85	5
성해	2001. 12. 1.	50	313	2,180	38	5

* 출처: 피심인들 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 학교급식 및 식자재 조달 개요

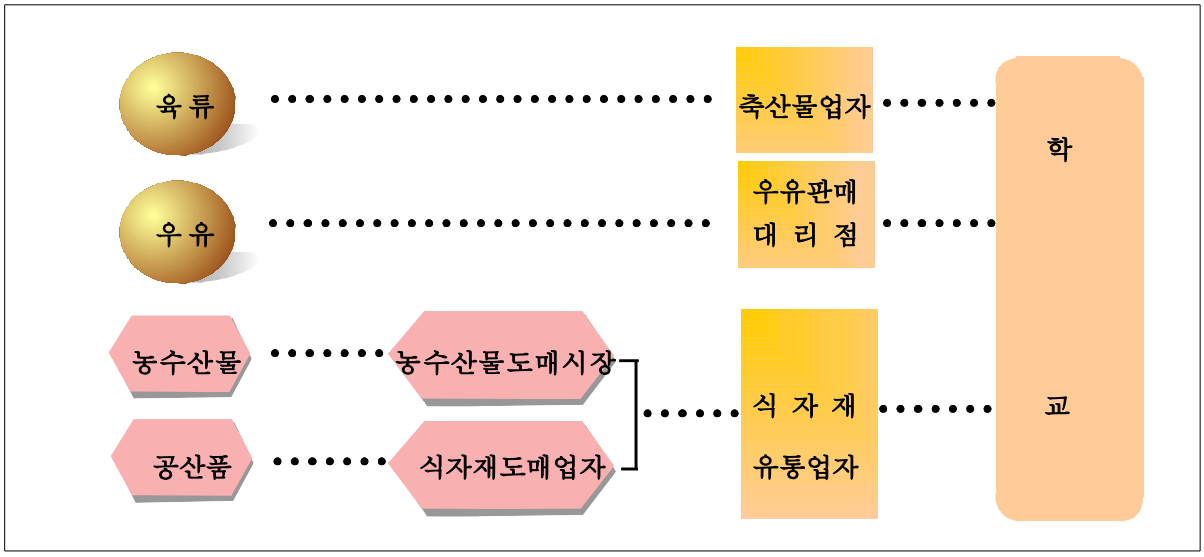
3 학교급식은 학교 안에 급식시설을 갖추고 학교에서 직접 운영하는 방식의 '직영급식'과 급식시설을 갖추지 못한 학교가 도시락 업체 등에 위탁하는 방식의 '위탁급식' 등 두 가지 유형으로 구분할 수 있다. 그러나 2006년 6월 위탁급식을 실시하던 학교에서 연쇄적으로 식중독 사고가 발생한 것을 계기로 학교급식법이 전면 개정되어 기존에 위탁급식을 실시하던 학교들이 점차 직영급식 체제로 전환하였다.

4 직영급식의 경우 각 학교가 경쟁입찰 또는 수의계약 등의 방식으로 일정한 시설요건을 갖춘 학교급식재료 납품업자[1)]를 통해 필요한 식자재를 조달한다. 급식 식자재는 축산물(육류), 우유, 농산물, 수산물, 공산품 등으로 분류되는데, 학교급식용 식자재의 경우 각 학교마다 품목군별로 분리 발주하여 납품업자를 선정하는 것이 보통이다.

5 학교급식용 식자재의 통상적인 유통경로는 아래 <표 2>와 같다.

1) 식품위생법 상의 집단급식소 식품판매업에 해당하는 학교급식재료 납품업을 영위하려면 사무소, 작업장, 보관시설, 운반차량 등의 시설 및 설비를 갖추고 시·군·구에 신고하여야 한다.

<표 2> 학교급식 식자재 유통경로



2) 여수지역 학교급식 식자재 유통시장 현황

가) 시장의 규모

6 2011년 5월 현재 여수지역의 89개 초·중·고 학교(특수학교 제외)가 모두 학교급식을 실시하고 있으며, 2010년 기준 입찰시장 규모는 136억 원 정도이다.

<표 3> 여수지역 학교급식 현황

(단위 : 개, 백만원)

구 분	학교 수			운영형태		금액
	전체	급식	비율(%)	직영	위탁	
초등학교	51	51	100	51	0	5,574
중 학 교	23	23	100	23	0	3,946
고등학교	15	15	100	15	0	4,109
계	89	89	100	89	0	13,629

* 자료출처: 전라남도 여수교육지원청(교육지원과)

나) 학교급식재료 구매방법

7 아래 <표 4>에서 보는 바와 같이, 여수지역 대부분의 학교는 학교급식재료의 안정성과 품질 제고 등을 위하여 공개경쟁입찰보다는 수의계약 또는 지명경쟁입찰 방식을 많이 활용하고 있다.

<표 4> 여수지역 학교급식 식재료 구매 현황

(2010년 기준, 단위: 개, %)

구 분	학교수	구매방법			비고
		일반수의	비교견적	지명경쟁입찰	
초등학교	51	20	1	34	
중 학 교	23	0	0	13	
고등학교	15	1	4	16	
계(비율)	89(100)	21(24)	5(6)	63(70)	

* 자료출처: 전라남도 여수교육지원청(교육지원과)

다) 납품업체 선정 절차

8 지명경쟁입찰 방식으로 납품업체를 정하는 학교들은 매년 12월 중순경 '학교급식재료 납품 적격업체 선정공고'를 통하여 업체들로부터 제안서를 제출받아 서면심사 및 현장방문평가 등을 거쳐 적격업체를 선정하고 있다. 각급 학교는 품목별로 2개 이상의 적격업체를 선정하고 있으며, 적격업체로 선정되면 1년간 해당 학교가 실시하는 지명경쟁입찰에 참여할 수 있다. 적격업체가 입찰에 불참하여 2개 이상의 입찰업체가 없는 경우에는 수의계약으로 납품업체를 결정할 수 있다.

9 학교급식재료 납품업체 선정 절차는 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 학교급식재료 납품업체 선정 절차

학교급식 납품업체 모집공고 ⇒ 희망업체 등록 및 접수 ⇒ 급식소위원회 현장방문/평가 (서류심사·현장평가) ⇒

적격업체(입찰참가 업체) 선정 및 공개 ⇒ 조달청 견적공고 ⇒ 개찰 및 낙찰자 결정 ⇒ 계약체결

* 자료출처: 전라남도 여수교육지원청(교육지원과)

라) 납품업체 현황

10 2011년 5월 기준 여수지역 각급 학교의 식재료 납품 적격업체로 선정된 업체는 모두 64개이며, 품목군별 현황은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 여수지역 학교급식 식재료 납품업체 현황

(단위: 개)

구분	축산물	농산물	공산품	수산물	기타[1]	총계
계	8	14	17	16	9	64

1」 기타는 우유, 김치, 물 등을 납품하는 업체임
* 자료출처: 전라남도여수교육지원청(교육지원과)

라. 이 사건 입찰의 개요

11 이 사건 입찰의 발주자인 여수지역 10개 초·중학교[무선초등학교[2], 율촌초, 여수진남초(이하 '진남초'라 한다), 쌍봉초, 여도초, 여수문수초(이하 '문수초'라 한다), 율촌중, 여도중, 여천중, 여선중]는 2010년 2월부터 2011년 1월까지 피심인들을 당해 학교의 2010년도 학교급식 식재료 구매 입찰참가 적격업체로 선정하고, 2010년 2월부터 2011년 1월까지 학교별로 9~10회에 걸쳐 피심인들만 참가할 수 있는 지명경쟁입찰 방식으로 학교급식 식재료 구매입찰을 실시하였다.

12 이 사건 입찰은 국가종합전자조달시스템을 통하여 실시되었고, 각 입찰 건의 기초금액은 2천만 원 미만으로서 예정가격 대비 90%이상의 가격을 투찰한 자 중 최저가로 투찰한 자를 낙찰자로 결정하는 제한적 최저가 방식을 적용하였다.

13 그 결과 피심인들은 2010년 2월부터 2011년 1월까지 10개 학교가 실시한 총 94건의 입찰에 참여하였으며, 이 중 용담이 50건, 성해가 44건을 각각 낙찰 받았

2) 이하 초등학교는 '초'로, 중학교는 '중'으로, 고등학교는 '고'로 기재한다.

다. 학교별, 피심인별 계약금액 및 건수 현황은 아래 <표 7> 과 같다.

<표 7> 10개 학교 계약금액(건수) 현황

(단위: 원, 건)

학교명	계약금액		
	용담 (계약건수)	성해 (계약건수)	합계 (계약건수)
무선초	25,452,300 (4)	33,768,100 (5)	59,220,400 (9)
율촌초	8,694,850 (6)	5,656,000 (4)	14,350,850 (10)
진남초	8,321,700 (5)	9,101,700 (5)	17,423,400 (10)
쌍봉초	35,430,600 (6)	22,151,000 (3)	57,581,600 (9)
여도초	55,231,300 (5)	49,555,000 (5)	104,786,300 (10)
문수초	12,525,500 (6)	9,113,900 (4)	21,639,400 (10)
율촌중	8,430,500 (5)	5,306,000 (4)	13,736,500 (9)
여도중	34,571,800 (5)	23,116,500 (4)	57,688,300 (9)
여천중	51,256,400 (4)	62,135,200 (5)	113,391,600 (9)
여선중	43,363,200 (4)	56,062,200 (5)	99,425,400 (9)
계	283,278,150 (50)	275,965,600 (44)	559,243,750 (94)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의

14 피심인 용담의 대표이사 이○국과 성해의 팀장 박○택[3]은 2010년 2월 중순경 휴대전화를 통해 이 사건 관련 10개 초·중학교의 2010년도 학교급식 식재료(축산물) 구매 입찰에 참여함에 있어서 투찰금액을 입찰기초금액의 92% 수준으로 하고, 각 학교별 낙찰 예정자는 다른 학교의 입찰결과를 참고[4]하여 결정하기로 합

3) 성해의 대표이사 안○정의 배우자로서 성해를 실질적으로 경영하는 자이다.

4) 2010년 당시에 피심인들은 이 사건 관련 10개 학교를 비롯해 약 40개 학교의 입찰에 참여하고 있었으며, 10개

의하였다.

15 이러한 사실은 2010. 5. 20. 작성 이○국 및 박○택의 확인서, 2011. 6. 29. 작성 이○국의 진술서, 2011. 4. 26. 작성 김○희(용담의 팀장)의 확인서 등 피심인 관련자들의 진술에 의하여 확인된다.

<표 8> 2010. 5. 20. 작성 이○국 및 박○택의 확인서(발췌)

진술인 갑: 이○국(용담 대표) 진술인 을: 박○택(성해 팀장) 문2) 갑과 을은 여수시 소재 초등학교 및 중학교가 2010년도에 발주한 학교급식 식재료구매 입찰에 참여함에 있어 사전에 투찰가격 또는 낙찰자를 결정한 사실이 있습니까? 갑) 당사는 2010년 2월 중순경 을과 휴대전화로 여수지역 6개 초등학교(중략)와 4개 중학교(중략) 입찰의 낙찰금액을 기초금액의 92%선으로 하고, 낙찰자는 타 학교 입찰결과를 보고 결정하기로 합의한 사실이 있습니다. 을) 갑의 위 진술은 사실입니다.(후략)

<표 9> 2011. 6. 29. 작성 이○국의 진술조서(발췌)

문5) 귀사는 성해와 여수지역 초·중·고 학교가 발주한 2010년도 학교급식용 식재료 구매입찰에 참여하면서 사전에 투찰가격 또는 낙찰자를 합의한 사실이 있습니까? 답5) ... 2010년 2월 중순 경 본인이 성해 박○택에게 휴대전화를 걸어 용담과 성해가 적격업체로 선정된 10개 초·중학교 입찰의 낙찰금액을 기초금액의 92% 선으로 하자고 제안하였고, 이를 박○택이 수락한 사실이 있습니다.

<표 10> 2011. 4. 26. 작성 김○희의 확인서(발췌)

학교 이외의 다른 학교가 실시하는 입찰에서 피심인들 중의 어느 한 업체가 낙찰되면 이 때 납품하는 이동경로를 고려하여 10개 학교의 낙찰 예정자를 결정한다는 의미이다.

문2) 2010년도 각 학교 학교급식용 식재료(축산물) 구매입찰(이하, '학교급식 입찰'이라 함)의 투찰가격은 누가, 어떻게 결정하였습니까? 답2) 2010년 2월 중순경 당사의 대표인 이○국으로부터 2010년도 학교 급식 입찰에 참여함에 있어 투찰가격은 각 학교가 제시한 기초가격의 92% 내외로 투찰하라는 지시를 받고 본인이 각 학교 기초금액의 92% 내외로 투찰금액을 결정하여 투찰한 사실이 있습니다. 문3) 귀하는 귀사의 대표 이○국이 지시한 바와 같이 모든 학교 투찰금액을 기초금액의 92% 내외로 결정하였습니까? 답3) 모든 학교에 대하여 92%로 결정한 것은 아니며, 당사와 (주)성해가 축산물 납품업체로 지명된 학교 입찰에 대하여만 92% 내외로 투찰하였으며, 그 학교는 무선초, 율촌초, 진남초, 쌍봉초, 여도초, 문수초, 율촌중, 여도중, 여천중, 여선중 등 10개 학교입니다. 문4) 귀사의대표 이○국이 귀하에게 투찰금액을 92% 내외로 지시한 배경에 대하여 진술하시오. 답4) 정확하지는 않지만, 당사의 대표 이○국과 (주)성해 대표 안○정의 남편(이름은 모름)이 상호 합의한 것으로 알고 있습니다.

2) 합의의 실행

가) 낙찰예정자 및 투찰금액 결정

16 피심인 용담의 팀장 김○희와 성해의 팀장 송○순은 각각 이○국 및 박○택으로 부터 지시를 받아 2010년 2월 중순경 전화로 접촉하여 이 사건 관련 10개 학교를 납품시 이동경로를 고려하여 2개 조[5]로 나누었으며, 그 이후 2010년 2월부터 2011년 1월까지 매월 전화로 협의하여 각 학교의 낙찰예정자를 미리 결정하였다.[6] 입찰 참여시 낙찰예정자의 투찰금액은 입찰기초금액의 92% 수준으로 결정되었으

5) 1조: 무선초, 진남초, 여천중, 여선중
2조: 율촌초, 쌍봉초, 여도초, 문수초, 율촌중, 여도중

6) 피심인들은 2010년 1학기(2~6월) 동안에는 위 2개 조의 학교군 별로 각 피심인이 번갈아가며 낙찰 받기로 하였으며, 2학기(8~1월) 동안에는 피심인들 중에서 10개 학교 이외의 다른 학교의 입찰건에 낙찰되는 경우 그 이동경로를 고려하여 10개 학교중에서 각 사가 납품할 대상 학교를 결정한 것으로 보인다.(2011. 9. 2. 작성 김○희, 송○순의 진술서 참조)

며, 납품거리가 먼 율촌초, 율촌중 등과 입찰기초금액이 소액인 일부 입찰 건에 대하여는 별도로 협의하여 일시적으로 투찰금액을 더 높게 정하는 경우도 있었다.

17 이러한 사실은 2011. 6. 29. 작성 이○국의 진술서, 2011. 4. 26. 작성 김○희의 확인서, 2011. 9. 2. 작성 김○희, 송○순의 진술서, 2011. 6. 29. 작성 송○순의 확인서 등의 증거자료들에 의하여 확인된다.

<표 11> 2011. 9. 2. 작성 김○희의 진술서(발췌)

문2) (전략)송○순과 각 학교의 낙찰자 및 입찰가격을 논의한 사실이 있습니까?
답2) (전략)2010년 2월부터 2011년 1월까지 매월 성해의 팀장 송○순(중략)과 전화로 각 사가 납품할 학교 및 입찰가격을 협의하여 결정한 사실이 있습니다.
문4) (전략)납품할 학교 및 입찰가격을 어떻게 협의하여 결정하였는지 구체적으로 설명하여 주시기 바랍니다.
답4) (전략)2010년 2월 중순경 송○순과 위 10개 학교를 납품동선을 고려하여 2개조로 나누었습니다. 이를 바탕으로 2010년 2월부터 2010년 6월(1학기)까지는 매월 각 사가 조를 바꿔가면서 납품하였고, 이후 2010년 8월부터 2011년 1월까지는 위 10개 학교 외 타 학교의 입찰결과에 따른 납품동선을 고려하여 매월 각 사가 납품할 학교를 결정한 것으로 기억합니다. (중략) 입찰가격은 납품학교는 기초금액의 92%선으로 비 납품학교는 93%선으로 결정하였으나, 때론 기초금액이 시장가격보다 낮게 책정된 경우 그리고 납품 거리가 먼 경우에는 기초금액보다 상향 조정하기도 한 것으로 기억합니다.(후략)

나) 입찰 참여 및 결과

18 피심인들은 자신들이 합의한 대로 2010년 2월부터 2011년 1월까지 이 사건 관련 10개 학교의 급식 식재료 납품업체 선정을 위한 입찰에 참여하여 각각 자신이 낙찰받기로 한 학교에 대하여는 입찰기초금액의 92% 내외로 투찰하여 낙찰 받고, 형식적으로 참여하기로 한 학교에 대하여는 낙찰예정자의 투찰금액보다 약 1~2% 정도 높게 투찰하여 탈락한 사실이 있다.

19 이와 같이 피심인들이 합의를 실행한 사실은 아래 <표 12> 및 <표 13>의 피심인 관련자들의 진술, <표 14>의 10개 학교의 월별 낙찰자 현황, <표 15>의 10개 학교의 입찰결과 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 12> 2011. 9. 2. 작성 김○희의 진술서(발췌)

문9) 송○순과 합의한 바와 같이 위 10개 학교의 입찰에 참여하여 투찰하였습니까? 답9) 송○순과 합의한 바와 같이 투찰한 것으로 기억합니다.(후략)

<표 13> 2011. 9. 2. 작성 송○순의 진술서(발췌)

문9) (전략)김○희와 협의한 바와 같이 투찰하였습니까? 답9) (전략)전체적으로 당사가 납품하기로 한 학교는 입찰기초금액의 92%선으로 투찰하여 낙찰받고, 비납품 학교는 입찰 기초금액의 93%선으로 투찰하여 탈락한 것으로 기억합니다.(후략)

<표 14> 10개 학교의 월별 낙찰자 현황

학교명	2010년									2011년
	2월	3월	4월	5월	6월	8월	9월	10월	11월	1월
율촌초	성해	용담	성해	용담	용담	성해	성해	용담	용담	용담
율촌중	성해	용담	성해	용담	용담	성해	성해	용담	용담	-
쌍봉초	성해	용담	성해	용담	용담	-	성해	용담	용담	용담
여도초	성해	용담	성해	용담	용담	성해	성해	용담	용담	성해
여도중	성해	용담	성해	용담	용담	성해	성해	용담	용담	-
문수초	성해	용담	성해	용담	용담	성해	용담	성해	용담	용담
무선초	용담	성해	용담	성해	성해	성해	성해	용담	용담	-
진남초	용담	성해	용담	성해	성해	용담	성해	성해	용담	용담
여선중	용담	성해	용담	성해	성해	용담	용담	성해	성해	-
여천중	용담	성해	용담	성해	성해	용담	용담	성해	성해	-

<표 15> 10개 학교의 입찰결과

(단위: 원, %)

입찰시기	학교명	기초금액	피심인	투찰금액	투찰율[7]	낙찰여부
2010.2.	무선초	7,279,000	용담	6,696,800	92.0	O
			성해	6,759,000	92.9	X
	율촌초	1,554,100	용담	1,478,000	95.1	X
			성해	1,463,000	94.1	O
	진남초	2,116,600	용담	1,948,000	92.0	O
			성해	1,990,000	94.0	X
	쌍봉초	11,242,000	용담	10,458,000	93.0	X
			성해	10,342,000	92.0	O
	여도초	13,096,500	용담	12,181,000	93.0	X
			성해	12,048,000	92.0	O
	문수초	2,803,400	용담	2,635,800	94.0	X
			성해	2,630,000	93.8	O
	율촌중	1,902,500	용담	1,809,000	95.1	X
			성해	1,800,000	94.6	O
	여도중	8,629,500	용담	8,009,500	92.8	X
			성해	7,939,000	92.0	O
	여천중	12,270,000	용담	11,288,600	92.0	O
			성해	11,298,000	92.1	X
	여선중	13,669,000	용담	12,575,700	92.0	O
			성해	12,589,600	92.1	X
2010.3.	무선초	8,409,900	용담	7,824,000	93.0	X
			성해	7,743,000	92.1	O
	율촌초	1,521,600	용담	1,397,000	91.8	O
			성해	1,405,000	92.3	X
	진남초	2,145,900	용담	1,996,600	93.0	X
			성해	1,984,000	92.5	O
	쌍봉초	9,734,000	용담	8,964,000	92.1	O
			성해	8,987,000	92.3	X
	여도초	10,734,000	용담	9,849,500	91.8	O
			성해	9,897,500	92.2	X
	문수초	2,339,500	용담	2,152,400	92.0	O
			성해	2,195,000	93.8	X
	율촌중	1,829,400	용담	1,681,100	91.9	O
			성해	1,696,000	92.7	X
	여도중	7,627,000	용담	7,010,300	91.9	O
			성해	7,035,600	92.2	X
	여천중	11,584,000	용담	10,833,100	93.5	X
			성해	10,659,000	92.0	O
	여선중	11,381,000	용담	10,585,800	93.0	X

7) 투찰율은 '(투찰금액 ÷ 기초금액) × 100'으로 산정된다.

			성해	10,480,000	92.1	O
2010.4.	무선초	4,761,800	용담	4,414,200	92.7	O
			성해	4,439,500	93.2	X
	율촌초	1,520,100	용담	1,461,000	96.1	X
			성해	1,426,000	93.8	O
	진남초	1,784,610	용담	1,646,700	92.3	O
			성해	1,675,000	93.9	X
	쌍봉초	7,619,520	용담	7,091,000	93.1	X
			성해	7,025,300	92.2	O
	여도초	11,264,300	용담	10,478,000	93.0	X
			성해	10,424,700	92.5	O
	문수초	2,327,700	용담	2,178,500	93.6	X
			성해	2,145,000	92.2	O
	율촌중	1,033,400	용담	992,500	96.0	X
			성해	966,000	93.5	O
	여도중	4,276,500	용담	3,981,000	93.1	X
			성해	3,947,200	92.3	O
	여천중	9,464,200	용담	8,708,300	92.0	O
			성해	8,862,000	93.6	X
	여선중	7,684,000	용담	7,092,000	92.3	O
			성해	7,116,300	92.6	X
2010.5.	무선초	6,983,500	용담	6,497,000	93.0	X
			성해	6,424,800	92.0	O
	율촌초	1,543,200	용담	1,425,400	92.4	O
			성해	1,462,500	94.8	X
	진남초	1,975,300	용담	1,839,000	93.1	X
			성해	1,837,500	93.0	O
	쌍봉초	8,264,160	용담	7,627,200	92.3	O
			성해	7,732,500	93.6	X
	여도초	12,953,950	용담	11,885,000	91.7	O
			성해	11,905,300	91.9	X
	문수초	2,808,000	용담	2,592,500	92.3	O
			성해	2,634,200	93.8	X
	율촌중	1,715,000	용담	1,584,900	92.4	O
			성해	1,626,000	94.8	X
	여도중	9,379,000	용담	8,667,000	92.4	O
			성해	8,712,600	92.9	X
	여천중	13,560,800	용담	12,621,000	93.1	X
			성해	12,476,600	92.0	O
	여선중	10,589,000	용담	9,850,000	93.0	X
			성해	9,741,800	92.0	O
2010.6.	무선초	4,519,400	용담	4,226,000	93.5	X

			성해	4,158,000	92.0	O
	율촌초	1,192,800	용담	1,099,550	92.2	O
			성해	1,117,700	93.7	X
	진남초	1,760,500	용담	1,650,000	93.7	X
			성해	1,619,000	92.0	O
	쌍봉초	13,182,800	용담	12,132,800	92.0	O
			성해	12,267,300	93.1	X
	여도초	15,261,100	용담	14,030,000	91.9	O
			성해	14,182,000	92.9	X
	문수초	2,230,100	용담	2,053,000	92.1	O
			성해	2,059,200	92.3	X
	율촌중	1,272,000	용담	1,186,000	93.2	O
			성해	1,197,800	94.2	X
	여도중	8,784,700	용담	8,090,500	92.1	O
			성해	8,163,200	92.9	X
	여천중	6,723,000	용담	6,253,000	93.0	X
			성해	6,191,800	92.1	O
	여선중	11,510,000	용담	10,681,000	92.8	X
			성해	10,614,600	92.2	O
2010.8.	무선초	7,889,150	용담	7,299,000	92.5	X
			성해	7,257,400	92.0	O
	율촌초	1,355,750	용담	1,261,000	93.0	X
			성해	1,247,000	92.0	O
	진남초	2,354,200	용담	2,162,000	91.8	O
			성해	2,183,600	92.8	X
	여도초	11,748,500	용담	10,881,000	92.6	X
			성해	10,808,400	92.0	O
	문수초	1,808,000	용담	1,667,100	92.2	X
			성해	1,664,200	92.0	O
	율촌중	1,142,070	용담	1,065,000	93.3	X
			성해	1,050,000	91.9	O
	여도중	5,921,150	용담	5,481,000	92.6	X
			성해	5,447,000	92.0	O
	여천중	13,361,000	용담	12,290,500	92.0	O
			성해	12,309,400	92.1	X
	여선중	12,166,500	용담	11,195,500	92.0	O
			성해	11,213,400	92.2	X
2010.9.	무선초	8,867,750	용담	8,204,100	92.5	X
			성해	8,184,900	92.3	O
	율촌초	1,638,400	용담	1,542,000	94.1	X
			성해	1,520,000	92.8	O
	진남초	1,829,000	용담	1,720,100	94.0	X
			성해	1,709,000	93.4	O

	쌍봉초	5,198,600	용담	4,891,000	94.1	X
			성해	4,783,700	92.0	O
	여도초	12,213,200	용담	11,298,000	92.5	X
			성해	11,236,300	92.0	O
	문수초	2,381,700	용담	2,194,600	92.1	O
			성해	2,232,000	93.7	X
	율촌중	1,602,100	용담	1,552,100	96.9	X
			성해	1,490,000	93.0	O
	여도중	6,279,400	용담	5,840,000	93.0	X
			성해	5,783,300	92.1	O
	여천중	21,053,500	용담	18,969,000	90.1	O
			성해	18,999,000	90.2	X
	여선중	13,592,000	용담	12,500,000	92.0	O
			성해	12,520,000	92.1	X
2010.10.	무선초	7,831,800	용담	7,227,500	92.3	O
			성해	7,236,500	92.4	X
	율촌초	1,981,300	용담	1,872,400	94.5	O
			성해	1,876,500	94.7	X
	진남초	2,081,300	용담	1,980,000	95.1	X
			성해	1,952,200	93.8	O
	쌍봉초	3,505,240	용담	3,256,600	92.9	O
			성해	3,264,000	93.1	X
	여도초	9,540,000	용담	8,786,800	92.10	O
			성해	8,790,000	92.13	X
	문수초	2,863,800	용담	2,695,000	94.1	X
			성해	2,674,700	93.4	O
	율촌중	2,294,800	용담	2,173,500	94.7	O
			성해	2,202,500	96.0	X
	여도중	7,344,400	용담	6,759,500	92.0	O
			성해	6,764,200	92.1	X
	여천중	18,415,200	용담	17,035,200	92.5	X
			성해	16,960,300	92.1	O
	여선중	11,674,000	용담	10,799,000	92.5	X
			성해	10,763,400	92.2	O
2010.11.	무선초	7,644,500	용담	7,113,800	93.05	O
			성해	7,114,600	93.06	X
	율촌초	2,929,500	용담	2,714,000	92.6	O
			성해	2,716,800	92.7	X
	진남초	1,686,600	용담	1,552,500	92.0	O
			성해	1,563,200	92.7	X
	쌍봉초	2,613,600	용담	2,406,600	92.1	O
			성해	2,426,000	92.8	X
	여도초	11,582,800	용담	10,680,000	92.2	O

			성해	10,713,500	92.5	X
	문수초	2,427,000	용담	2,239,000	92.3	O
			성해	2,245,200	92.5	X
	율촌중	1,917,100	용담	1,805,000	94.2	O
			성해	1,812,000	94.5	X
	여도중	4,405,350	용담	4,044,500	91.8	O
			성해	4,056,200	92.1	X
	여천중	17,203,900	용담	15,895,000	92.4	X
			성해	15,847,500	92.1	O
	여선중	15,688,500	용담	14,498,000	92.4	X
			성해	14,462,400	92.2	O
2011.1.	율촌초	191,000	용담	186,500	97.6	O
			성해	189,000	99.0	X
	진남초	1,081,000	용담	1,012,500	93.7	O
			성해	1,026,000	94.9	X
	쌍봉초	1,092,800	용담	1,044,000	95.5	O
			성해	1,047,000	95.8	X
	여도초	5,483,600	용담	5,051,000	92.1	X
			성해	5,037,600	91.9	O
	문수초	1,353,400	용담	1,294,000	95.6	O
			성해	1,299,000	96.0	X

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

②제1항의 규정은 부당한 공동행위가 다음 각 호의 1에 해당하는 목적을 위하여 행하여지는 경우로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

1. ~ 6. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

20 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ①법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 ② “합의”가 존재하고, ③ 그 합의가 “부당하게 경쟁을 제한하는 효과”가 있어야 하며, ④ 그 행위에 대해 공정거래위원회로부터 인가받은 사실이 없어야 한다.

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 제8호의 행위에 해당하는지 여부

21 법 제19조 제1항 제8호의 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”라 함은 입찰에 참가한 사업자들이 낙찰자를 사전에 선정하는 협의를 하거나 상호간에 투찰 가격 등을 협의하는 행위를 말한다.

22 살피건대, 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 이 사건 입찰의 낙찰자 및 투찰가격을 결정하기 위한 것이므로 법 제19조 제1항 제8호의 행위에 해당한다.

나) 합의의 존재 여부

23 법 제19조의 “합의”란 복수의 사업자들 사이에 “의사의 합치”를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓

은 개념이다.

24 살피건대, 피심인들은 이 사건 입찰에 참가함에 있어 사전에 낙찰예정자 및 투찰금액을 결정하고 낙찰예정자로 정해진 피심인이 낙찰받을 수 있도록 다른 피심인은 형식적으로 입찰에 참가한 사실이 각 피심인의 대표이사 등 관련자의 진술, 10개 학교의 입찰 결과 등 증거에 의하여 인정되므로 피심인들 간의 합의가 성립되었다고 할 것이다.

다) 경쟁제한성 여부

25 경쟁제한성이란 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 경우를 말하며, 이는 당해 행위와 관련된 상품의 특성, 고객의 제품선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여 개별적으로 판단하는 것이 원칙이다.[8] 다만, 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 공동행위에 대하여는 구체적인 시장상황 등에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로 인정할 수 있다.

26 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 아래 사항들을 고려할 때 당해 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하였음이 인정된다.

27 첫째, 이 사건 관련 10개 학교가 피심인들 만을 입찰참가 적격업체로 선정함에 따라 이들 학교가 실시한 입찰에 참가할 수 있는 사업자가 피심인들로 한정된 상황이었음을 고려할 때 피심인들은 관련 학교들이 실시한 입찰에 상당한 영향을 미칠 수 있는 능력이 있다. 둘째, 피심인들이 사전에 낙찰예정자 및 투찰금액을 합의하여 결정하고 낙찰예정자가 낙찰 받을 수 있도록 다른 피심인이 형식적으로 입찰에 참가함으로써 당해 입찰에서 경쟁이 실질적으로 소멸되었다. 셋째, 피심인들간

8) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 등 참조

의 경쟁이 소멸됨에 따라 독자적인 판단으로 투찰하였을 경우에 비하여 낙찰가격이 높아지는 등[9] 경쟁제한 효과가 명백하게 예상되는 반면에, 어떠한 효율성 증대 효과도 발생한다고 볼 수 없다.

라) 공정거래위원회의 인가 여부

28 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

3) 소결

29 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 입찰에 있어 낙찰자, 투찰가격 등을 사전에 결정하는 행위로서 법 제19조 제1항 제8호에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

30 피심인들이 여수지역 10개 학교들의 학교급식 식자재 구매 입찰과 관련하여 사전에 낙찰예정자와 투찰금액에 대하여 합의하고 이를 실행한 행위는 해당 입찰시장에서 경쟁을 제한하는 효과가 크다고 인정되므로 향후에 이와 같은 행위가 재발되지 아니하도록 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다) 제21조에 의하여 시정명령을 부과하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것을 말한다) 제61조 관련 별표 2, '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것 중 피심인에게 불리하지

9) 여수 지역 7개 학교(여수미평초, 여수도원초, 여수중, 충덕중, 여수고, 여수여자중, 여천고)에서는 피심인들을 포함한 4개 사업자를 입찰참가 적격업체로 선정하였는 바, 이들 학교가 이 사건 입찰 당시와 같은 시기에 실시한 입찰에서는 낙찰가격이 입찰기초금액의 90%에 근접하는 수준으로 낮게 형성되었다. 이러한 사실은 이들 학교가 예정가격 대비 90% 이상으로 제한적 최저가 방식을 적용한 점을 고려할 때 사업자간의 경쟁이 활발히 이루어질 경우 낙찰가격이 입찰기초금액의 90% 수준까지 낮아질 수 있음을 보여준다.

아니한 사항을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다)에 의거하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

31 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 입찰담합에 해당하고 낙찰 받은 대로 모두 계약이 체결되었으므로 이 사건 입찰의 계약금액 합계를 각 피심인의 관련매출액[10]으로 한다.

<표 16> 피심인별 관련매출액[11]

(단위 : 천 원)

피심인	낙찰 건 계약금액	탈락 건 계약금액	계
용담	283,278	275,965	559,243
성해	275,965	283,278	559,243

나) 부과기준율

32 피심인들의 위 2. 가.의 행위가 낙찰예정자 및 투찰금액을 사전에 결정하는 입찰담합에 해당하는 점, 행위의 성격상 경쟁제한 효과가 발생하는 것이 명백하고 효율성 증대효과는 없는 것으로 보이는 점 등을 감안하여 '매우 중대한 위반행위'에 해당하는 7~10%의 부과기준율을 적용하되, 이 사건 각 입찰의 규모가 평균 1천만 원 미만으로 소규모인 점 등을 고려하여 7%의 부과기준율을 적용한다.

10) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마). 1) : 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

11) 이 사건 입찰의 계약금액과 관련하여, 피심인들이 납품하는 학교급식 식자재(축산물)는 부가가치세 면세 품목이다.

다) 산정기준

33 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정하되, 입찰에 참여하여 낙찰받지 못한 경우에는 산정기준을 2분의 1로 감액한다.[12] 이와 같이 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 17>과 같다.

<표 17> 산정기준

(단위 : 천 원, %)

피심인	관련매출액		부과 기준율	탈락자 감액	산정기준	
용담	(낙찰) 283,278	559,243	7	-	19,829	29,488
	(탈락) 275,965		7	△9,658	9,659	
성해	(낙찰) 275,965	559,243	7	-	19,317	29,232
	(탈락) 283,278		7	△9,914	9,915	

2) 행위요소에 의한 1차 조정

34 피심인들은 위반행위의 횟수, 기간 등에 의한 조정 사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

35 피심인들은 공정거래위원회의 조사 단계부터 심리 종결시까지 일관되게 행위 사실을 인정하고 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 100분의 30을 각 감경한다.

36 이에 따른 2차 조정 산정기준은 아래 <표 18>과 같다.

<표 18> 2차 조정 산정기준

12) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마). 2)

(단위 : 천 원, %)

피심인	1차 조정 산정기준	감경률	2차 조정 산정기준
용담	29,488	30	20,641
성해	29,232	30	20,462

4) 부과과징금의 결정

37 피심인들이 영세한 사업자로서 현실적 부담능력이 낮은 점, 이 사건 입찰담합의 파급효과가 여수시 지역에 한정되는 점 등을 감안하여 피심인별로 2차 조정 산정기준에서 각 100분의 30을 감액하고, 과징금고시 Ⅳ. 4. 바.에 따라 1백만 원 미만의 금액을 버려 부과과징금을 결정한다.

38 이에 따른 피심인별 부과과징금은 아래 <표 19>와 같다.

<표 19> 부과과징금

(단위: 천 원, %)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
용담	20,641	30	14,000
성해	20,462	30	14,000

4. 결론

39 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 법 위반행위로 인정되므로 시정조치에 대해서는 법 제21조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 4월 5일

의 장 위 원 안 영 호

위 원 정 중 원

위 원 서 석 희